

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4259/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย
บุรี

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
บริษัท เสมาฟ้าคราม นคร จำกัด กับ
พวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 31, มาตรา 153

การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเป็นกระบวนการพิจารณาดีล้มละลายชั้นเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 31 มิได้บังคับว่า เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกภายในเขตศาลที่มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสอง
จัดการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกที่ราชตฤณมัยสมาคม โดยคำนึงถึงความสะดวกของเจ้า
หนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจำนวนหลายพันคนเป็นสำคัญ มิได้มีเจตนาถ่วงล่าช้า
ทั้งสอง การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้
ครั้งแรกนอกเขตศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายคดีนี้ จึงกระทำได้โดย
ชอบ ในวันประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก การที่เจ้าหนี้บางรายกลับไปก่อนโดยไม่ร่วม
พิจารณาคำขอประนอมหนี้ก็เป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าหนี้เพราะไม่มีกฎหมายบังคับ
ว่าเจ้าหนี้ต้องอยู่ร่วมด้วยทุกคนเสมอไป ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ

จำเลยทั้งสองไว้เด็ดขาด ศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว คำสั่งดังกล่าวยอมผูกพันจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองไม่อาจอ้างว่าตนไม่ใช่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อขอให้ศาลรื้อการพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลายไว้ก่อนได้อีก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาด ต่อมาผู้คัดค้านในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 เพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลยทั้งสองซึ่งขอประนอมหนี้ในอัตราร้อยละ 40 ของหนี้ที่ศาลอนุญาตให้รับชำระได้และจะชำระในคราวเดียวกับเรื่องอื่น ๆ โดยจัดให้มีการประชุม ณ ราชตฤณมัยสมาคม กรุงเทพมหานคร ก่อนถึงวาระพิจารณาคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 2 เดินทางไปถึงสถานที่ประชุมและขอแก้ไขคำขอประนอมหนี้เป็นชำระเต็มร้อยละ 100 ภายในเวลา 4 ปี ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติยอมรับคำขอประนอมหนี้ด้วยจำนวนเสียงเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมาก แต่จำนวนหนี้ไม่ถึงสามในสี่แห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น ทำให้ไม่ได้มติพิเศษตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 45

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลรื้อการพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายไว้ก่อน และขอให้สั่งผู้คัดค้านจัดการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกขึ้นใหม่โดยอ้างว่าการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้คัดค้านจัดให้มีการ

ประชุมนอกเขตศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ประกอบกับเจ้าหนี้บางรายกลับ
ไปก่อนจำเลยที่ 2 ไปถึงสถานที่ประชุมและขอแก้ไขคำขอประนอมหนี้ การออกเสียง
ลงคะแนนของที่ประชุมเจ้าหนี้สับสนและไม่ได้เสียงที่แท้จริงจำเลยทั้งสองมิได้มีหนี้
สินล้นพ้นตัว กับเหตุอื่น ๆ อีกหลายประการผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การประชุมเจ้า
หนี้ครั้งแรกจัดขึ้นโดยชอบและการลงมติของเจ้าหนี้ชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่าผู้คัดค้านจัดให้มีการ
ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกนอกเขตศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายคดีนี้ได้
หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเป็นกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย
ชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 31
เพียงแต่บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด
เพื่อพิจารณาว่าควรยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายและพิจารณาถึงวิธีที่จะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปเท่านั้นมิได้
บังคับว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกภายในเขตศาลที่มี
อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายนั้นและการจัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกในคดีนี้ ผู้
คัดค้านในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองจัดให้มีขึ้นที่ราชตฤณมัย
สมาคมก็โดยคำนึงถึงความสะดวกของเจ้าหนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีจำนวนหลายพัน
คนเป็นสำคัญ มิได้มีเจตนาถ่วงล่าช้าแก่จำเลยทั้งสอง การที่ผู้คัดค้านจัดให้มีการประชุม

เจ้าหนี้ครั้งแรกนอกเขตศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายคดีนี้ จึงกระทำ
ได้โดยชอบ

ประเด็นที่จำเลยทั้งสองฎีกาต่อมามีว่า เจ้าหนี้บางรายกลับก่อนที่จำเลยที่ 2 จะ
ไปถึงที่ประชุมและขอแก้ไขคำขอประนอมหนี้ การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม
เจ้าหนี้สับสนและไม่ได้คะแนนเสียงที่แท้จริงและถูกต้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้
จำเลยทั้งสองเคยขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายโดยขอชำระหนี้ในอัตราร้อยละ
40ของหนี้ที่ศาลอนุญาตให้รับชำระได้และจะชำระในคราวเดียวโดยนำคำขอยื่นต่อผู้
คัดค้านเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 ซึ่งเมื่อนับถึงวันประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกในวันที่ 6
มีนาคม 2533 เป็นเวลาถึง 8 เดือน อันเป็นเวลานานพอที่จำเลยทั้งสองจะแก้ไข
คำขอประนอมหนี้ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2533 ได้ แต่จำเลยทั้งสองก็หาได้แก้ไขไม่
นอกจากนี้ปรากฏตามรายงานของผู้คัดค้านฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2533ว่า ผู้คัดค้าน
ได้บันทึกรายละเอียดและวาระในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกไว้ตามระเบียบและชั้น
ตอนที่กำหนด หาได้มีข้อสับสนดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ ทั้งการที่เจ้าหนี้บางรายได้
กลับไปก่อนโดยไม่พิจารณาคำขอประนอมหนี้ก็เป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าหนี้ที่จะเข้า
ร่วมประชุมพิจารณาคำขอประนอมหนี้หรือไม่ก็ได้ เพราะไม่มีบทกฎหมายบังคับว่า
เจ้าหนี้ต้องอยู่ร่วมด้วยทุกคนเสมอไป

ประเด็นสุดท้ายมีว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลสั่งผู้คัดค้านจัดประชุมเจ้าหนี้ครั้ง
แรกขึ้นใหม่เพื่อให้จำเลยทั้งสองแสดงหลักฐานว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวและให้ศาลรอ
การพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลายไว้ก่อนได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้น
ต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532
ซึ่งก่อนที่จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองไว้เด็ดขาดนั้น ศาลชั้นต้นได้
พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

คำสั่งดังกล่าวยอมผูกพันจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่อาจอ้างว่าตนไม่ใช่ผู้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวในชั้นนี้ได้อีก

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>